ОРИГИНАЛ

ЕКЗ. 2

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 из 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Д О Г О В О Р

за предоставяне на концесия

за добив на подземни богатства – строителни материали – глинести мергели, от находище "Черешата", област Враца

Днес, 26.06. 2003 година, в град София,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството - господин ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ЦЕРОВСКИ, ЕГН , наричана в този ДОГОВОР за краткост КОНЦЕДЕНТ,

и

"СТРОЙКЕРАМИКА" АД – гр. Мездра, вписано в Търговския регистър при Врачанския окръжен съд, по фирмено дело № 915/1993 г., парт. 205, том 4, р. 1, стр. 62, със седалище и адрес на управление – гр. Мездра, ул. Любен Каравелов 38, представлявано от изпълнителния директор - госпожа ЙОРДАНКА ВЕЛЧЕВА ТОДОРОВА, ЕГН , наричано в този ДОГОВОР за краткост КОНЦЕСИОНЕР,

като имат предвид, че:

- според чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, подземните богатства са изключителна държавна собственост и само държавата може да предоставя концесии върху подземните богатства;
- със Закона за концесиите и Закона за подземните богатства са уредени условията и редът за предоставяне на концесии върху подземни богатства - обекти на изключителната държавна собственост;
- със Закона за приватизация и следприватизационен контрол е установен специален ред за предоставяне на концесия на предприятия, за които има предприети действия за предоставяне на концесия по Глава осма от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия;
- с Решение № 224 от 10.04.2003 г., обнародвано в Държавен вестник - бр. 36 от 18.04.2003 г., на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6 и чл. 7 във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за концесиите и чл. 36, ал. 1 във връзка с Параграф 17, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 5, т. 3 и чл. 7, ал. 3 от Закона за подземните богатства, Министерският съвет е взел решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – глинести мергели, от находище "Черешата", област Враца, и е определил за концесионер "Стройкерамика" АД – гр. Мездра, без търг или конкурс, и
- с т. 11 на Решение № 224 от 10.04.2003 г., обнародвано в Държавен вестник - бр. 36 от 18.04.2003 г., Министерският съвет е упълномощил министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи договора за концесия с "Стройкерамика" АД – гр. Мездра,

сключиха настоящия договор, заедно с всички приложения, неразделна част от него, наричани за краткост ДОГОВОР, за следното:

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 3 от ЗАК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕО) 2016/679 и чл. 1 от ЗЗЛД

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 5
II. ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА 5
III. СРОК НА КОНЦЕСИЯТА 5
IV. НАЧИН НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕРА 6
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО КОНЦЕСИЯТА 6
1. **Права на КОНЦЕСИОНЕРА 6**
2. **Задължения на КОНЦЕСИОНЕРА 7**
3. **Права на КОНЦЕДЕНТА 9**
4. **Задължения на КОНЦЕДЕНТА 9**

VI. НАЧАЛЕН СРОК. УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОДОБРЕНИЯ 10
1. **Начален срок 10**
2. **Условия за осъществяване на концесията 10**
3. **Достъп до обекта на концесията 13**
4. **Задължителни подобрения 13**

VII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА ЗА КОНЦЕСИЯ 13

VIII.ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАЩИТЕНИТЕ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ, НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 15

IX. КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 16

X. ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА ВЪРХУ ПЛОДОВЕТЕ. ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИРАЩЕНИЯТА И ПОДОБРЕНИЯТА 18

XI. РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОБРЕМЕНЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 19

XII. ОТГОВОРНОСТИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА 20

XIII. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СТРАНИТЕ 21

XIV.НАЧИНИ НА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕТЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ 22

XV. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРАВА НА ИЗПРАВНАТА СТРАНА 23

Навсякъде в документа подписите и други лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗКИ във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

XVI.ДРУГИ УСЛОВИЯ ***24***

Приложение № 1 Схема на точките по крайния контур на проучените запаси в находището и координатен регистър - 1 лист ***26***

Приложение № 2 - Образец-отчет за дължимото концесионно възнаграждение - 5 лист ***28***

Приложение № 3 Правила за отчитане на основните производствени разходи - 1 лист ***34***

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. С настоящия ДОГОВОР, КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА, при условията на този ДОГОВОР, концесия с предмет особено право за добив и ползване на подземни богатства – строителни материали – глинести мергели, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Черешата", област Враца, а КОНЦЕСИОНЕРЪТ приема предоставената концесия, при условията на този ДОГОВОР, и се задължава да заплаща дължимото концесионно възнаграждение.

II. ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА

Чл. 2. (1) Предмет на концесия по този ДОГОВОР е предоставяне на особено право на ползване върху подземни богатства – строителни материали – глинести мергели, във връзка с техния добив от находище "Черешата", област Враца, при условията на този ДОГОВОР, в рамките на концесионната площ, както е определена с Решение № 224 от 10.04.2003 година на Министерския съвет:

1. концесионна площ в размер 77,1 декара, която включва площта, покриваща запасите на находище "Черешата", област Враца и необходимите площи за осъществяване на дейността по концесията, при граници с координати на точките от № 1 до № 7 включително, съгласно схема на концесионната площ на находище "Черешата" в координатна система "1970 г.";

2. подземните богатства – глинести мергели, отговарят на изискванията на БДС за производство на тухли.

(2) Координатите на точките в координатна система 1970 г. по чупките на контура на концесионната площ на находището и схемата на контура на запасите на находището в М 1:5000 са **Приложение № 1**, неразделна част от този ДОГОВОР.

III. СРОК НА КОНЦЕСИЯТА

Чл. 3. (1) Концесията по този ДОГОВОР се предоставя за срок от 35 (тридесет и пет) години, считано от датата на влизане в сила на ДОГОВОРА.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД

(2) Срокът на концесията може да бъде продължен по съгласие на страните по този ДОГОВОР при условията на чл. 3 от Закона за концесиите и разпоредбите на Закона за подземните богатства.

IV. НАЧИН НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕРА

Чл. 4. Концесията по този ДОГОВОР се предоставя по силата на чл. 36, ал. 1 във връзка с § 17, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби от Закона за приватизация и следприватизационен контрол на КОНЦЕСИОНЕРА - "Стройкерамика" АД – гр. Мездра, без търг или конкурс.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО КОНЦЕСИЯТА

1. Права на КОНЦЕСИОНЕРА

Чл. 5. Извън правата, определени в нормативните актове, КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР има следните права:

1. право да добива и ползва подземните богатства – глинести мергели, от находище "Черешата", област Враца, в границите на концесионната площ, определена с координати, съобразно списък на координатите на точките по чупките на концесионната площ и съобразно схема - **Приложение № 1**, за нуждите на производствената дейност в предприятието на търговско дружество "Стройкерамика" АД;
2. право на собственост върху добитото количество глинести мергели от находище "Черешата", област Враца, в границите на концесионната площ, определена с координати, съобразно списък на координатите на точките по чупките на концесионната площ и съобразно схема - **Приложение № 1**;
3. право да извършва преработка, складиране и транспортиране на добитите глинести мергели;
4. право да ползва за срока на концесията, в съответствие с разпоредбите на Закона за подземните богатства, съществуващата до момента на подписване на концесионния договор геоложка и техническа документация, и информация за находището на глинести мергели "Черешата", област Враца, в границите на концесионната площ,

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 8 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ДР на ЗЗЛД

определена с координати, съобразно списък на координатите на точките по чупките на концесионната площ и съобразно схема - **Приложение № 1**;

5. право да извършва за своя сметка и след предварително съгласуване с КОНЦЕДЕНТА, и с компетентните органи, необходимите дейности, свързани с добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства само в границите на концесионната площ по чл. 2, ал. 1, т. 1, определена с координати, съобразно списък на координатите на точките по чупките на концесионната площ и съобразно схема - **Приложение № 1**. В тези случаи държавата автоматично става собственик на информацията, а КОНЦЕСИОНЕРЪТ има правото да я ползва само за свои нужди.

2. Задължения на КОНЦЕСИОНЕРА

Чл. 6. Извън задълженията, определени в нормативните актове, КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР има следните задължения:

1. **да заплаща на концедента** дължимите концесионни възнаграждения в сроковете и при условията, определени в този ДОГОВОР;
2. **да не прехвърля** на трети лица права и/или задължения по концесионния договор;
3. **да изготви и представи за съгласуване** от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в срок до 8 (осем) месеца, считано от датата на влизане в сила на този ДОГОВОР, комплексен план за осъществяване на свързаните с концесията дейности за срока на концесията.

   След съгласуване от концедента комплексният план става неразделна част от концесионния договор.
4. **задължителна част от плана** е годишният работен проект за добив и първична преработка във връзка с осъществяване дейностите на концесията, за всяка следваща година, чието съдържание следва да е в съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства. Срокът за представяне е 31 (тридесет и първи) декември на предходната година. След съгласуване с министъра на околната среда и водите годишният работен проект става неразделна част от този ДОГОВОР;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

5. **да направи измерване** на състоянието на кариерата към 01.07.2003 г. и състави точен и подробен план на състоянието на кариерата в мащаб 1:1000 към същата дата, който да представи в МРРБ до 30.07.2003 г.;

6. **да отложи на терена и стабилизира по подходящ начин** всички точки по чупките на концесионната площ в съответствие с предоставената площ съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от този договор;

7. **да информира** КОНЦЕДЕНТА за наложилите се последващи изменения на годишните работни проекти, след съгласуване с компетентните държавни органи;

8. **да разработва** находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;

9. **да изземва** подземните богатства от земните недра при минимални загуби, обедняване и/или замърсяване, като се спазват законите, правилниците и наредбите за правилното и безопасно разработване;

10. **да спазва** съгласуваните годишни работни проекти за добив и първична преработка от находище "Черешата";

11. **да допуска** по всяко време до концесионната площ по чл. 2, ал. 1, т. 1 контролни органи и оторизирани представители на КОНЦЕДЕНТА и да им предоставя документи, и информация, имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;

12. **да води и предоставя** на КОНЦЕДЕНТА или на посочен от него компетентен държавен орган подробна геоложка, техническа и друга документация и информация, изготвена във връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по чл. 2, ал. 1, т. 1;

13. **да не предоставя** на трети лица, без разрешение на КОНЦЕДЕНТА, геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод на концесията;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

14. **да застрахова обекта** по т.1 съгласно чл. 34, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона на концесиите; конкретните застрахователни рискове се съгласуват с концедента.

3. Права на КОНЦЕДЕНТА

Чл. 7. Извън правата, определени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ по този ДОГОВОР има следните права:

1. **да получава** дължимите от концесионера концесионни възнаграждения в сроковете и при условията, определени в този ДОГОВОР;
2. **право на собственост** върху всяка геоложка, инженерна, научно-технически и друга информация и документация, изготвена във връзка с разработването на находището по чл. 1;
3. **да получава** регулярно и при поискване съществуващата геоложка, маркшайдерска и планово-статистическа документация и информация за осъществяване на концесията;
4. **да контролира** изпълнението на задълженията на КОНЦЕСИОНЕРА по концесионния договор и условията на концесията, включително чрез право на достъп по всяко време до концесионната площ по чл. 2, ал. 1, т. 1 и чрез получаване от КОНЦЕСИОНЕРА на документи и информация;
5. **да прекрати** едностранно ДОГОВОРА при неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на основните задължения и условията на концесията, определени с решение на Министерския съвет № 224 от 10.04.2003 г. при условията на чл. 38 от този ДОГОВОР.

4. Задължения на КОНЦЕДЕНТА

Чл. 8. Извън задълженията, определени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ по този ДОГОВОР има следните задължения:

1. **да не създава пречки** на КОНЦЕСИОНЕРА за осъществяване на правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и концесионния ДОГОВОР;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и з. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

2. **да осъществява контрол** за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;

3. **да оказва съдействие** при осъществяване на концесията, съгласно договорните условия, включително чрез своевременно съгласуване на предоставените от КОНЦЕСИОНЕРА комплексен план и годишни работни проекти;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 38, ал. 6 ОТЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

VI. НАЧАЛЕН СРОК. УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОДОБРЕНИЯ

1. Начален срок

Чл. 9. Началният срок на концесията е датата на влизане на този ДОГОВОР в сила. Всички срокове по ДОГОВОРА се отчитат в календарни дни.

2. Условия за осъществяване на концесията

Чл. 10. (1) Добитите глинести мергели да се използват като суровина при производството на тухли в предприятието на КОНЦЕСИОНЕРА.

(2) Концесията следва да се осъществява при условията на действащите нормативни актове, регулиращи съответния вид дейност, действие и/или услуга и съобразно този ДОГОВОР.

(3) При осъществяването на концесията КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да спазва и следните условия:

1. да спазва действащото законодателство;
2. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите, защитените със закон територии и обекти, културни и исторически паметници, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;
3. да спазва условията в издаденото от министъра на околната среда и водите решение по оценка на въздействието върху околната среда;

4. да изготви, а при необходимост и да актуализира, проект за рекултивация на терените и след одобрението на проекта от компетентните органи, да изпълнява одобрените и изискуеми рекултивационни мероприятия;
5. да изпълнява съгласуваните с КОНЦЕДЕНТА комплексен план и годишни работни проекти;
6. **да приеме и търпи**, при форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от КОНЦЕДЕНТА, да добиват и да се ползват от съответното подземно богатство в границите на концесионната площ, където е предоставена концесията, без за това да му се дължи обезщетение или компенсация;
7. **да предоставя** текущо и при поискване геоложка, маркшайдерска и планово-статистическа документация за установяване на движението на запасите от подземни богатства, процента на загуби, повърхностните и подземни води;
8. **да не изгражда** сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземните богатства;
9. **да съгласува** предварително с компетентните органи по горите и земеделските земи извършването на нови разкривни работи и да спазва стриктно законите, регулиращи опазването и възстановяването на горите и земеделските земи;
10. **да спазва** правилата за охрана и безопасност на труда и да използва технологии, които създават по-малко рискове от трудови злополуки и подобряват хигиената и условията на труда.
11. да изземва последователно запасите от подземни богатства, съгласно приетата в работните проекти система за експлоатация на находището;
12. да включва в работните проекти за добив и първична преработка процента на допустимите загуби и необходимите мерки за тяхното намаляване;
13. да съгласува с Министерство на околната среда и водите оставянето на загуби от подземни богатства, непредвидени в работните проекти, поради минно-технически и/или геоложки причини;

Навсякъде в документа подписите и другите данни са заличени на осн. чл. 36 ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД

14. да съгласува с Министерство на околната среда и водите предложения за ликвидиране или временно спиране (консервиране) на участъци от находището, поради изчерпване на запасите или поради други причини;

15. да бъде извършен оглед на място на територията на концесионната площ, преди началото на добивните работи, от специалисти-археолози от Исторически музей – гр Враца, които да установят дали в нейните граници попадат неизвестни до момента археологически обекти;

16. при откриване на исторически или археологически находки, които имат признаци на паметници на културата, КОНЦЕСИОНЕРЪТ да спре временно работата в обхвата на находката и в 7-дневен срок да уведоми КОНЦЕДЕНТА и министъра на културата за това.

Чл. 11. (1) Всички дейности по предоставената концесия да се извършват в съответствие с установените технически и технологични стандарти.

(2) Всички действия, дейности и/или услуги, съгласно този ДОГОВОР, следва да се извършват само с технически изправни уреди, апаратури и/или съоръжения.

(3) Уреди, апаратури и/или съоръжения, с които се извършват каквито и да е действия, дейности и/или услуги, съгласно този ДОГОВОР, следва да отговарят на БДС.

Чл. 12. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да застрахова обекта на концесия, съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗК, конкретните застрахователни рискове се съгласуват с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да сключи застраховки - "гражданска отговорност" и "злополука", за всички действия и/или дейности във връзка с концесията, според действащото законодателство.

Чл. 13. (1) КОНЦЕДЕНТЪТ не може да носи каквато и да е отговорност за щети, произлезли в следствие на този ДОГОВОР.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 5 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(2) Ако което и да е лице предяви пряко или непряко каквито и да е претенции спрямо КОНЦЕДЕНТА за щети, произлезли пряко или непряко вследствие на този ДОГОВОР и които се дължат на виновно поведение на КОНЦЕСИОНЕРА, то КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да оневини КОНЦЕДЕНТА и да овъзмезди щетите.

3. Достъп до обекта на концесията

Чл. 14. (1) В случаите, когато осъществяването на концесията и изпълнението на този ДОГОВОР се препятстват или се затрудняват от права на трети лица, КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да предприеме самостоятелно правни и фактически действия за постигане на споразумение с тези лица, като предварително уведоми за това КОНЦЕДЕНТА.

(2) В случаите по ал. 1, КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да поиска от КОНЦЕДЕНТА да предприеме необходимите правни и фактически действия за отстраняване на пречките или ограниченията.

(3) КОНЦЕДЕНТЪТ се задължава да извърши действията по предходната алинея, в съответствие с изискванията на българското законодателство.

4. Задължителни подобрения

Чл. 15. За осъществяване на концесията по този ДОГОВОР не се изискват задължителни подобрения.

VII ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА ЗА КОНЦЕСИЯ

Чл. 16. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки:

1. гаранции за изпълнението на паричните задължения по концесионния договор, и
2. гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда и опазване на подземните богатства.

(2) Гаранциите следва да бъдат ефективни и парични.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(3) Гаранциите за изпълнението на паричните задължения по концесионния ДОГОВОР следва да се дадат във вид на потвърдена, безусловна, неотменяема банкова гаранция от първокласна българска банка за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионно възнаграждение:

1. за 2003 година гаранцията е в размер 30% (тридесет на сто) от сумата, определена съгласно **Приложение № 2** към този ДОГОВОР, въз основа на реално постигнатите резултати за производството, реализацията и извършените разходи за календарната 2002 година и се предоставя на КОНЦЕДЕНТА в 30-дневен срок от сключване на договора за концесия;
2. за всеки следващ отчетен период, определен по чл. 24, ал. 1, т. 1 от този ДОГОВОР, гаранцията е в размер на 30% (тридесет на сто) от концесионното възнаграждение за предходния период и се предоставя на КОНЦЕДЕНТА в 30 (тридесет) дневен срок след периода на плащане;
3. банковата гаранция по т. 1 следва да бъде валидна до 3 (три) месеца след представянето й, а гаранциите по т. 2 - в срок до 60 (шестдесет) дни от изтичането на съответния отчетен период.

(4) Гаранцията за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда и опазване на подземните богатства, следва да бъде открита от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на специална банкова сметка в посочена от КОНЦЕДЕНТА банка, в която КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да отчислява всяко шестмесечие за целия срок на концесията сума, представляваща 10% (десет на сто) от дължимото за срока концесионно възнаграждение.

(5) Сумите по ал. 4 се начисляват считано от датата на влизането в сила на този ДОГОВОР.

(6) Средствата в сметката по ал. 4 ще се натрупват в продължение на целия срок на концесията.

(7) Средствата в сметката по ал. 4 ще принадлежат на КОНЦЕСИОНЕРА, но трябва да бъдат блокирани само за целите по ал. 4.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(8) При откриване на сметката по ал. 4 е задължително да се предвиди правна възможност за следното:

1. при неизпълнение на задължения на КОНЦЕСИОНЕРА, свързани с опазване състоянието на околната среда и опазване на подземните богатства, средствата от сметката по ал. 4 да се разходват с едностранно нареждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него лице за изпълнение на неизпълнените задължения от страна на КОНЦЕСИОНЕРА;
2. при прекратяване на ДОГОВОРА по вина на КОНЦЕСИОНЕРА, със средствата от сметката по ал. 4 ще се разпорежда изключително КОНЦЕДЕНТЪТ за изпълнението на проектите, свързани с опазване на околната среда и опазване на подземните богатства.

(9) В едномесечен срок от подписване на този ДОГОВОР, КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да представи необходимите документи, удостоверяващи по несъмнен начин изпълнението на изискванията на всички предходни разпоредби.

VIII. ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАЩИТЕНИТЕ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ, НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл. 17. При реализирането на този ДОГОВОР, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да спазва всички действащи норми и нормативи, регулиращи опазването на околната среда и водите, мерките за предотвратяване на свлачищата и ерозията.

Чл. 18. При разработването на комплексния план и годишните работни проекти, КОНЦЕСИОНЕРЪТ, след необходимото съгласуване с компетентните органи, е длъжен да отразява предписаните от КОНЦЕДЕНТА мерки за подобряване на условията за опазване на околната среда и рекултивацията.

Чл. 19. По силата на този ДОГОВОР, КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма каквито и да е права по отношение на други обекти, подлежащи на концесия съгласно чл. 4 и дейности по чл. 5 от Закона за концесиите, с изключение на предоставените му по този ДОГОВОР или по други концесионни договори.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36 ал. 4 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, т. 1от ДР на ЗЗЛД

Чл. 20. (1) При констатиране на обекти, подлежащи на концесия съгласно чл. 4 от Закона за концесиите, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен незабавно да уведоми КОНЦЕДЕНТА и да предприеме необходимите действия за опазване и съхраняване на обектите.

(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да осигурява възможност за всички трети лица, получили концесия за други обекти, извън предмета на този ДОГОВОР, попадащи в границите на концесионната площ, определени с координати, съобразно координатен регистър и схема - **Приложение № 1,** да реализират правата си.

Чл. 21. (1) При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и/или обекти и/или за обществения ред, страните могат да променят условията на този ДОГОВОР по взаимно съгласие, както и да прекратят ДОГОВОРА предсрочно по взаимно съгласие или едностранно.

(2) В случаите на ал. 1, министърът на регионалното развитие и благоустройството отправя до КОНЦЕСИОНЕРА писмено предизвестие за прекратяване на ДОГОВОРА в подходящ срок.

(3) При възникване на опасностите по ал. 1, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен незабавно писмено да уведоми министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) При прекратяване на ДОГОВОРА в случаите по ал. 1, на КОНЦЕСИОНЕРА се дължи обезщетение, когато прекратяването не се дължи на негово виновно поведение.

IX. КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 22. Срещу предоставената концесия, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА определено съгласно този ДОГОВОР възнаграждение - концесионно възнаграждение.

Чл. 23. Формирането на дължимото концесионно възнаграждение се извършва въз основа на приложените към този ДОГОВОР Образец-отчет за дължимото концесионно възнаграждение (**Приложение № 2** от този ДОГОВОР) и Правила за

Набсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

отчитане на основните производствени разходи (**Приложение № 3** от този ДОГОВОР), и разпоредбите на Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали (Приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, ДВ, бр. 59 от 29.06.1999 г.).

Чл. 24. (1) Концесионното възнаграждение се определя, както следва:

1. периодични парични възнаграждения за целия срок на концесията, дължими на шестмесечни вноски, като срокът на плащане е 30-то число на месеца, следващ съответния период;
2. отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията;
3. размерът на възнаграждението по т. 1 се определя конкретно за всяка шестмесечна вноска като сума от:

3.1. пет на сто върху стойността, определена съгласно чл. 5, ал. 1 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали, за суровината, вложена в производството на тухли.

4. размерът на концесионното възнаграждение по т. 3 за всяко шестмесечие от срока на концесията не може да бъде по-малък от сумата, определена на базата на 3.6 млн. бр. условни тухли и концесионното възнаграждение на 1000 бр. произведени условни тухли за предходното шестмесечие;
5. размерът на сумата, определена като минимално концесионно възнаграждение по реда на т. 4, не може да бъде по-малък от 1 500 лева.

(2) Размерът на възнагражденията по т. 3 и т. 4 се определя на база отчет, изготвен по образец – **Приложение № 2** от този ДОГОВОР;

(3) Основните производствени разходи, участващи при определяне на концесионното възнаграждение по ал. 1, се отчитат съгласно "Правила за отчитане на основните производствени разходи" – **Приложение № 3** от този ДОГОВОР.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78 ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(4) Сумите по дължимото концесионно възнаграждение постъпват по сметка, посочена от КОНЦЕДЕНТА.

(5) КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да представи в 30 (тридесет) дневен срок след изтичането на всеки отчетен период, в Министерство на регионалното развитие и благоустройството отчета по ал. 2.

X. ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА ВЪРХУ ПЛОДОВЕТЕ. ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИРАЩЕНИЯТА И ПОДОБРЕНИЯТА

Чл. 25. В рамките на предоставените му права по този ДОГОВОР, единствено КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да добива глинести мергели в рамките на находище “Черешата”.

Чл. 26. КОНЦЕСИОНЕРЪТ става собственик на добитото количество глинести мергели и може да го използва при условията на този ДОГОВОР.

Чл. 27. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите, които има право само той да извършва, съгласно този ДОГОВОР.

(2) При необходимост, за реализирането на правата си по ал. 1, КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да иска съдействие от КОНЦЕДЕНТА.

Чл. 28. За осъществяването на концесията, предмет на този ДОГОВОР, не се искат инвестиции от страна на КОНЦЕДЕНТА.

Чл. 29. (1) Всички инвестиции в района на находището, ако и доколкото се извършват, са за сметка и на риск на КОНЦЕСИОНЕРА. КОНЦЕДЕНТЪТ придобива право на собственост върху всяко подобрение или по приращение от момента на тяхното възникване.

(2) При предсрочно прекратяване на ДОГОВОРА по взаимно съгласие, по обективни причини или поради невиновно поведение на КОНЦЕСИОНЕРА, на

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

КОНЦЕСИОНЕРА се заплаща обезщетение за направените подобрения пропорционално на оставащия срок на ДОГОВОРА.

(3) Обезщетение се заплаща само за предварително съгласуваните подобрения, за несъгласувани подобрения обезщетение не се дължи.

XI. РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОБРЕМЕНЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 30. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да се разпорежда по какъвто и да е начин с концесията и свързаните с нея права и задължения, освен при условията на чл. 25 от Закона за подземните богатства.

Чл. 31. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да променя по какъвто и да е начин предназначението на обекта на концесия.

Чл. 32. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесия.

Чл. 33. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да прехвърля по какъвто и да е начин правата си по този ДОГОВОР на трети лица.

(2) Прехвърлянето на правата по този ДОГОВОР не поражда правни последици по отношение на КОНЦЕДЕНТА.

(3) Прехвърлянето на правата по този ДОГОВОР е основание за едностранно прекратяване на ДОГОВОРА от страна на КОНЦЕДЕНТА без да се дължи предизвестие или каквото и да е обезщетение на КОНЦЕСИОНЕРА или на което и да е трето лице.

Чл. 34. (1) Сключването на договори, с които КОНЦЕСИОНЕРЪТ възлага на свои подизпълнители - физически и/или юридически лица, да изпълняват негови права и/или задължения по този ДОГОВОР, от негово име и за негова сметка не съставлява нарушение на ДОГОВОРА, съгласно чл. 33.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 79, ал. 6от ЗК във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД от ДР на ЗЗЛД

(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да съобразява договорите си с подизпълнители с изискванията на този ДОГОВОР.

XII. ОТГОВОРНОСТИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

Чл. 35. (1) За неизпълнение на този ДОГОВОР ще се счита всяко пълно неизпълнение и/или непълно и/или неточно изпълнение както на преки разпоредби на този ДОГОВОР, така и на нормативни актове, които регулират извършването на действия, дейности и/или услуги, съгласно този ДОГОВОР, и/или нормативни актове, които регулират въпроси, свързани с обекта на концесия и/или съседните обекти - например защитени територии, резервати, минерални води и пр.

(2) Привличането на подизпълнители не освобождава КОНЦЕСИОНЕРА от задълженията му по този ДОГОВОР. Неизпълнение на задължение по този ДОГОВОР е налице при действие и/или бездействие, както от страна на КОНЦЕСИОНЕРА, така и на негов подизпълнител.

Чл. 36. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира от страните по ДОГОВОРА или от определени от тях лица.

Чл. 37. (1) При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта.

(2) При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР повече от 30 (тридесет) дни, неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 30% (тридесет на сто).

(3) При виновно неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 3 (три) месеца, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 5 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

прекрати едностранно този договор без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.

Чл. 38. (1) При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията.

(2) При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие.

Чл. 39. (1) При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението.

(2) При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие.

XIII. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СТРАНИТЕ

Чл. 40. (1) Контролът по изпълнението на този ДОГОВОР се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да осигурява достъп за осъществяване на необходимия контрол.

(3) Когато стойността (базата) за изчисляване на концесионното възнаграждение за съответния отчетен период е по-ниска от стойността за предходния отчетен период, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да приложи към отчета по чл. 24, ал. 2 подробна обосновка и разчети по показателите, формиращи стойността. В този случай

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78 ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

КОНЦЕДЕНТЪТ може да поиска представянето на допълнителна информация от страна на КОНЦЕСИОНЕРА;

Чл. 41. (1) Страните по този ДОГОВОР създават концесионен съвет - договорен орган по концесията, изграден от пропорционално представени представители на КОНЦЕДЕНТА и КОНЦЕСИОНЕРА.

(2) В 3 (три) месечен срок от датата на подписване на ДОГОВОРА, всяка от страните ще определи по 1 (един) свой представител и писмено ще уведоми другата за това.

(3) Основните функции на концесионния съвет са:

1. осигуряване на съдействие при реализирането на контрола по този ДОГОВОР;
2. уточняване на спорните въпроси, възникнали между страните;
3. уточняване на комплексния план и годишните работни проекти;
4. съгласуване на действията, които следва да се направят от КОНЦЕСИОНЕРА.

(4) Концесионният съвет взима решенията си с постигане на съгласие на всички негови членове. Концесионният съвет не може да взима решения в противоречие на нормативните актове, този ДОГОВОР или с които се променят условията на ДОГОВОРА.

XIV. НАЧИНИ НА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕТЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл. 42. (1) Споровете между страните се решават по взаимно съгласие.

(2) При непостигане на съгласие, всяка от страните има право да отнесе въпроса по реда на ГПК пред Софийски градски съд.

(3) Приложимото право е българското материално и процесуално право.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 79, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

XV. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРАВА НА ИЗПРАВНАТА СТРАНА

Чл. 43. Преди изтичане на срока, този ДОГОВОР може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията, предвидени в ДОГОВОРА.

Чл. 44. Освен в предвидените в Закона за подземните богатства и в други разпоредби на този ДОГОВОР случаи, този ДОГОВОР може да бъде прекратен с 3 (три) месечно писмено предизвестие от която и да е от страните при:

1. съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия, които го правят негоден за производство на тухли;
2. промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на бреговете и др.;
3. промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този ДОГОВОР или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия.

Чл. 45. По взаимно съгласие, при възникване на условията, предвидени в т. 1-3 на чл. 44, вместо прекратяване страните могат:

1. да спрат действието на ДОГОВОРА до възстановяване на фактическата обстановка;
2. да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка;
3. да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, както и стойността на възстановяването, с която да се намали концесионното възнаграждение за определен период от време.

Чл. 46. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи.

Чл. 47. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Чл. 48. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР.

XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 49. За целите на този ДОГОВОР форсмажорни обстоятелства са: пожар, наводнение, земетресение, военни действия, блокада и държавен преврат.

Чл. 50. (1) Всички съобщения между страните във връзка с изпълнението на този ДОГОВОР ще се извършват в писмена форма от надлежно оторизирани представители.

(2) За надлежно отправени съобщения ще се считат документирано изпратените писмени съобщения на следните адреси:

За КОНЦЕДЕНТА:	**За КОНЦЕСИОНЕРА:**
гр. София 1202	гр. Мездра 3100
ул. "Кирил и Методий" № 17-19	ул. Васил Карагьозов" 38
Министерство на регионалното развитие и благоустройството	изп. директор
Министър на регионалното развитие и благоустройството	
факс: (02) 987 25 17	Факс:

(3) За документирано изпратени ще се считат изпратените писмени съобщения с телеграма или препоръчана поща на посочения адрес или на посочения номер на телефаксен апарат.

(4) При промяна на адреса или номера на телефаксния апарат, страната е длъжна да уведоми другата в тридневен срок. При неизпълнение на това задължение ще се счита, че съобщение, изпратено на последно посочения адрес или номер на телефаксен апарат е надлежно изпратено.

Чл. 51. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да уведоми КОНЦЕДЕНТА за всички настъпили промени, свързани с неговата търговска регистрация, в тридневен срок от датата на вписване на обстоятелството.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Чл. 52. Всички документи при или по повод изпълнението на този ДОГОВОР следва да се изготвят на български език.

Чл. 53. За неуредените в този ДОГОВОР случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско гражданско законодателство.

Чл. 54. Изменения и допълнения на този ДОГОВОР се правят само в писмена форма, чрез подписване на двустранни споразумения - анекси.

Чл. 55. ДОГОВОРЪТ влиза в сила от датата на подписването му.

Този ДОГОВОР, заедно с всички приложения - неразделна част от него, се изготви в 3 (три) еднообразни екземпляра на български език - два за КОНЦЕДЕНТА и един за КОНЦЕСИОНЕРА.

Всеки екземпляр от ДОГОВОРА, заедно с всички приложения - неразделна част от него, съдържа 35 (тридесет и пет) листа, включително разделителните и заглавните, надлежно заверени от страните.

КОНЦЕДЕНТ: КОНЦЕСИОНЕР:

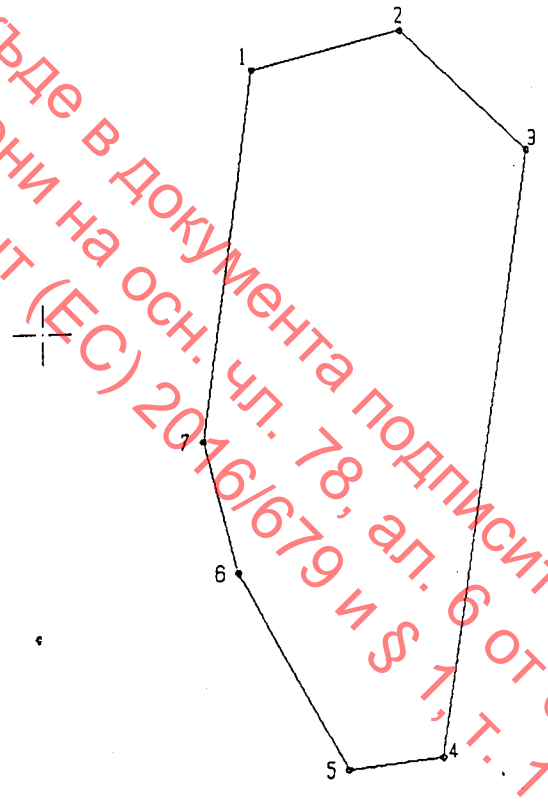
Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 79, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ПЗР на ЗЗЛД

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Приложение № 1

Схема и списък на точките по крайния контур на проучените запаси в находището - 1 лист

На крайните точки на концесионната площ
На находище **"Черешата"**, област Враца
Координатна система 1970 г.
М 1 : 5 000
Площ – **77,1 дка**



Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

инати на чупките на границата на запасите
в находище "Череша" гр.Враца".
Координатна система 1970г.

Номер	Изток Y [m]	Север X [m]
1	8527641.88	4704169.77
2	8527740.68	4704193.92
3	8527825.49	4704115.62
4	8527769.13	4703721.63
5	8527705.85	4703714.19
6	8527631.88	4703842.65
7	8527608.59	4703928.35

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Приложение № 2

Образец-отчет за дължимото концесионно възнаграждение - 5 листа

ОБРАЗЕЦ

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	
Подземно богатство:	
Концесионен договор от:	……..…… 2003 г.
Период на отчитане:	от……до……
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МРРБ – 30-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие.

За МРРБ

ФОРМА ОК 10

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ ДО _____

(Чл. 5 (1) от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали (ДВ бр. 59/1999 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I	**КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНОТО КОЛИЧЕСТВО СУРОВИНА ОТ НАХОДИЩЕТО**		
1.	Общо количество използвана суровина (р. 4 от форма ОК 11)		
2.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение (р. 2 - р. 3)	лева	
3.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	5
4.	Концесионно възнаграждение за произведено количество керамични изделия (р. 2 х р. 3/100)	лева	
5.	Концесионно възнаграждение за единица (р. 4 : р.1)		
II	**МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**		
7.	Количество керамични изделия, прието като база за изчисляване на минималния размер	хил. броя условни тухли	3 600
8.	Концесионно възнаграждение за единица от предходния отчетен период (р. 5 от форма ОК 10 за предходния отчетен период)		
9.	Концесионно възнаграждение, съгласно чл. 9 (1) от Методиката (р. 6 х р. 7)	лева	
10.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 от договора за концесия	лева	1 500

ДЪЛЖИМО КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
(най-голямата сума от р. 4, р. 8 и р. 9): _____ *лева*

(_____ *лева)*

ДАТА:_____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР: _____
(подпис)

_____
(име, фамилия, длъжност)

За МРРБ:

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 2 ал. 1 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ДРЗЗЛД

ФОРМА ОК 11

Р А З Ч Е Т

НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

отчетен период: от _____до _____

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 8 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

	Номенклатура на произвежданите керамични изделия	Означение
А		
Б		
В		
Г		
	Основна измерителна единица(мярка)	

	Показател	Мярка	Стойност
	А. Произведени керамични изделия и използвана суровина от находището през отчетния период		
	1. Продадено количество през отчетния период		
+	2. Налично количество в края на отчетния период		
-	3. Налично количество в началото на отчетния период		
=	**4. Произведено количество керамични изделия (глинести мергели) през отчетния период**		
	5. Разход на глина за производството на единица (.....) керамични изделия		
	6. Разход на глина за произведеното количество керамични изделия *(р. 4 х р. 5)*		

	Б. Разходи за добив и преработка		
	7. Разходи за добив на суровина *(посочва се кредитния оборот по сметка 6111 "Разходи за добив на суровина")*	лева	
	8. Разходи за производство на керамични изделия *(посочва се кредитния оборот по сметка 611 "Основни производствени разходи"*	лева	
	9. Относителен дял на разходите за добив в разходите за производство *(р. 7 : р. 8)*	лева	

За МРРБ:

Прочетено и съгласувано

	Приходи от продажби		
	10. Приходи от продадено количество керамични изделия	лева	
	11. Средна цена на единица продадени керамични изделия *(р. 10 : р. 1)*		
	12. Разчетни приходи за произведеното количество керамични изделия *(р. 4 х р.11)*	лева	
	13. База за изчисляване на концесионното възнаграждение *(р. 12 х р. 9)*	лева	

Декларирам, че изходните данни, посочени на редове №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8, и 10 във форма ОК 11, са верни.

ДАТА:_____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР: _____
(подпис)

_____
(име, фамилия

длъжност)

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

	Към отчета се прилагат:
1.	1.1 Справка – извлечение от сметка 611 "Разходи за добив на суровина"
2.	Концедентът може да изиска от Концесионера допълнителна информация, обосновки и разчети по показателите във форма ОК 11, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно възнаграждение.
3.	"В случаите, когато концесионерът започне нова дейност, свързана с използване на допълнително количество суровина от находището, той е длъжен да уведоми концедента преди началото на дейността с оглед на определяне на схемата, по която ще се изчислява концесионното възнаграждение" (чл. 9, ал. 2 от Методика за определяне на конкретния размер на КВ за добив на строителни и скално-облицовъчни материали, ДВ бр. 59/1999 г.).

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 79, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Приложение № 3

Правила за отчитане на основните производствени разходи -

1 лист

П Р А В И Л А

ЗА ОТЧИТАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ

1. Основните производствени разходи за добив на суровина за производство на керамични изделия се отчитат отделно по счетоводна сметка 6111 "Разходи за добив на суровина":
2. При съставяне на индивидуалния сметкоплан на Дружеството номерата и наименованията на сметката могат да бъдат различни от посочените.
3. Аналитичното отчитане по сметка 6111 може да се организира по статии на калкулацията, определени от Концесионера.
4. По горната сметка се отчитат преки и непреки технологични разходи за дейностите, посочени в следващата таблица:

СЧЕТОВОДНА СМЕТКА	ШИФЪР	ТЕХНОЛОГИЧНИ ДЕЙНОСТИ
Сметка "Разходи за добив на суровина"	6111	***Добив на суровина***
		Откривни работи
		Натоварване и транспорт на земни маси (откривка) до хумосни депа или насипище
		Изкопаване (изземване) на суровината
		Натоварване и транспорт на суровината до временен склад (табан) в концесионната площ по чл. 2, т. 1 от концесионния договор
		Обработка на суровината на табан

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и з. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД